

(주)가상미디어 서비스 이용약관 (영상 스트리밍)

시행일: 2025년 12월 1일

제1장. 총칙

제1조 (목적)

본 약관은 (주)가상미디어(이하 "회사"라 한다)가 제공하는 스트리밍 기반의 영상 콘텐츠 제공 서비스(이하 "서비스"라 한다)의 이용 조건 및 절차, 회사와 회원 간의 권리, 의무 및 책임 사항, 기타 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

- 서비스:** 회사가 유/무선 통신망을 통해 회원에게 제공하는 디지털 영상 콘텐츠 및 부가 기능을 말한다.
- 회원:** 본 약관에 동의하고 회사와 이용계약을 체결하여 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말한다.
- 콘텐츠:** 회사가 서비스 제공을 위해 제작, 확보하여 회원의 디바이스를 통해 전송하는 모든 영상, 오디오, 이미지, 텍스트 등의 정보를 말한다.
- 유료 서비스:** 회원이 일정 금액을 지불해야만 이용할 수 있는 서비스 및 콘텐츠를 말하며, 주로 구독(정기 결제) 형태로 제공된다.
- 디바이스:** 회원이 서비스를 이용하는 데 사용하는 스마트폰, 태블릿, PC, 스마트 TV 등 모든 전자 기기를 말한다.
- 메타데이터:** 콘텐츠의 제목, 출연진, 줄거리, 장르, 등급 등 콘텐츠에 대한 정보 및 설명 데이터를 말한다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

- 본 약관은 회사가 서비스 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 회원에게 공지함으로써 효력이 발생한다.
- 회사는 '약관의 규제에 관한 법률', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등 관련 법령을 위배하지 않는 범위 내에서 본 약관을 개정할 수 있다.
- 회사가 약관을 개정할 경우, 개정된 약관의 적용일자 및 개정 사유를 명시하여 기존 약관과 함께 적용일 7일 전부터 서비스 화면을 통해 공지한다. 다만, 회원에게 불리한 내용으로 약관을 개정하는 경우에는 최소 30일 전에 공지하고, 이메일, 문자메시지 등으로 개별 통지한다.
- 회원이 개정 약관의 적용에 명시적으로 동의하지 않은 경우, 회사는 개정 약관의 내용을 적용할 수 없으며, 이 경우 회원은 이용계약을 해지할 수 있다.

제4조 (약관 외 준칙)

본 약관에 명시되지 않은 사항에 대해서는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률', '콘텐츠산업 진흥법', '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 등 관련 법령 또는 회사가 정한 개별 약관, 운영 정책에 따른다.

제2장. 서비스 이용계약 및 회원 관리

제5조 (이용계약의 성립)

- 이용계약은 회원이 본 약관의 내용에 동의하고, 회사가 정한 가입 양식에 따라 정보를 기재하여 이용 신청을 하면, 회사가 이를 승낙함으로써 성립한다.

2. 회사는 기술적 또는 업무상 문제가 없는 한, 신청자의 이용 신청을 승낙한다.
3. 만 14세 미만의 아동은 법정대리인의 동의 없이 이용 신청을 할 수 없다.

제6조 (이용 신청의 거절 및 제한)

회사는 다음 각 호에 해당하는 이용 신청에 대해서는 승낙을 거절하거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있다.

1. 타인의 명의를 도용하거나 허위 정보를 제공한 경우
2. 사회의 안녕과 질서 또는 미풍양속을 저해할 목적으로 신청한 경우
3. 서비스 관련 법령 위반 등 기타 부정한 목적으로 신청한 경우
4. 회원이 본 약관 또는 관계 법령을 위반하여 회원 자격을 상실한 경력이 있는 경우 (다만, 회사로부터 재가입 승낙을 얻은 경우는 제외)
5. 디바이스의 기술적 사양, 네트워크 환경 등이 회사가 정한 최소 요구사항에 미달하는 경우

제7조 (회원 정보의 변경)

회원은 이용 신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우, 즉시 서비스 내의 회원 정보 수정 기능을 통해 변경사항을 최신 정보로 수정해야 한다. 회원이 이를 지체하여 발생하는 불이익은 회원의 책임이다.

제8조 (회원의 계정 및 비밀번호 관리 의무)

1. 회원은 계정(ID)과 비밀번호에 대한 관리 책임을 진다.
2. 회원은 자신의 계정 및 비밀번호를 제3자에게 이용하게 해서는 안 된다.
3. 회원은 자신의 계정이 도용되거나 제3자에 의해 무단 사용되고 있음을 인지한 경우, 즉시 회사에 통보하고 회사의 안내에 따라야 한다.

제9조 (이용계약의 해지 및 회원 탈퇴)

1. **회원의 해지:** 회원은 언제든지 서비스 내의 탈퇴 절차를 통해 이용계약을 해지할 수 있다. 단, 회원이 유료 서비스를 이용 중인 경우, 유료 서비스 해지 절차를 완료한 후 탈퇴할 수 있다.
2. **회사의 해지:** 회사는 회원이 다음 각 호의 행위를 한 경우, 사전 통보 없이 이용계약을 해지할 수 있다.
 - 회사의 서비스 운영을 고의 또는 중과실로 방해하는 경우
 - 본 약관의 중대한 의무를 위반한 경우
 - 서비스 이용 중 불법적인 복제, 공유, 유포 행위를 한 경우

제3장. 서비스의 이용

제10조 (서비스의 제공)

1. 회사는 연중무휴, 1일 24시간 서비스를 제공함을 원칙으로 한다.
2. 회사는 서비스의 종류, 콘텐츠의 내용, 기능 등을 회사의 정책에 따라 수시로 변경할 수 있다.
3. 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우, 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있으며, 이 경우 회사는 미리 회원에게 통지한다.
 - 설비의 보수, 점검, 교체, 고장 등 기술적 필요가 있는 경우
 - 전기통신사업법에 의한 기간통신사업자가 전기통신 서비스를 중단하는 경우
 - 기타 천재지변, 국가비상사태 등으로 서비스 제공이 불가능한 경우

제11조 (유료 서비스의 이용 및 결제)

1. 유료 서비스는 회원이 요금을 납부한 후 이용할 수 있다.
2. 유료 서비스의 종류 및 이용 요금은 서비스별 상세 안내 페이지에 명시한다.
3. 회원은 유료 서비스 이용을 위해 결제 방법을 선택하고, 해당 결제 정보(카드 번호, 계좌 정보 등)를 정확히 제공해야 한다.
4. **정기 결제:** 정기 결제 서비스는 회원이 별도로 해지 의사를 표시하지 않는 한, 매 이용 기간이 만료될 때마다 자동으로 결제가 이루어지며 서비스 이용 기간이 갱신된다. 회사는 결제 예정일로부터 최소 7일 이전에 자동 결제 예정임을 회원에게 고지한다.

제12조 (유료 서비스의 청약 철회 및 해지)

1. 회원은 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 및 '콘텐츠산업 진흥법' 등 관련 법령에 따라 청약 철회를 할 수 있다.
2. **청약 철회 불가 사유:** 회원이 콘텐츠를 이용하기 시작한 경우(예: 영상 시청), 청약 철회가 제한될 수 있다.
3. **해지 및 환불:**
 - 회원이 유료 서비스 이용을 중도 해지할 경우, 회사는 잔여 이용 기간에 비례하여 환불함을 원칙으로 한다.
 - 환불액은 결제 시점의 총액에서 회원이 이미 이용한 기간에 해당하는 금액(일할 계산) 및 관련 법령에 따른 취소 수수료(해당하는 경우)를 공제하여 산정한다.
 - 정기 결제 서비스의 경우, 다음 결제 예정일 이전에 해지 신청을 해야 하며, 해지 신청 시 잔여 이용 기간 동안 서비스는 유지된다.

제13조 (저작권 및 이용 허락)

1. 회사가 제공하는 모든 콘텐츠에 대한 저작권 및 기타 지식재산권은 원저작권자 및 회사에 귀속된다.
2. 회원은 서비스를 이용함으로써 콘텐츠에 대한 시청 및 재생에 한하여 한정된 비독점적 이용권을 부여받는다.
3. 회원은 회사가 제공하는 콘텐츠를 복제, 배포, 전시, 전송, 2차적 저작물 제작 등을 할 수 없으며, 영리적 목적으로 이용할 수 없다. 이를 위반하여 발생하는 모든 민/형사상의 책임은 회원 본인이 진다.
4. 회사는 콘텐츠 제공을 위해 기술적 보호조치(DRM 등)를 적용할 수 있으며, 회원은 이 기술적 보호조치를 무력화하는 행위를 할 수 없다.

제4장. 회원의 의무 및 책임**제14조 (회원의 의무)**

1. 회원은 관계 법령, 본 약관, 회사의 운영 정책 및 공지 사항을 준수하여야 하며, 회사의 업무를 방해하는 행위를 하여서는 안 된다.
2. 회원은 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다.
 - 타인의 정보 또는 명의를 도용하거나 부정하게 사용하는 행위
 - 서비스의 안정적인 운영을 방해하거나 시스템을 해킹하는 행위
 - 음란물, 폭력물 등 사회의 미풍양속을 저해하는 콘텐츠를 유포하는 행위
 - 회사의 지식재산권, 제3자의 저작권 등 기타 권리를 침해하는 행위
 - 콘텐츠를 불법 복제, 공유, 유포하거나 이를 보조하는 소프트웨어를 사용하는 행위

제15조 (게시물의 관리 및 저작권)

1. 회원이 서비스 내에 게시한 게시물(댓글, 평점 등)의 저작권은 해당 게시물의 창작자에게 귀속된다.
2. 회사는 회원이 게시한 게시물이 다음 각 호에 해당하는 경우, 사전 통지 없이 삭제하거나 이동, 등록 거부할 수 있다.
 - 제3자의 명예를 훼손하거나 권리를 침해하는 내용
 - 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용
 - 범죄 행위에 결부된다고 인정되는 내용
 - 회사의 지식재산권을 침해하는 내용
 - 동일한 내용을 반복적으로 게시하여 서비스 운영을 방해하는 내용

제5장. 면책 조항 및 손해배상**제16조 (회사의 면책)**

1. 회사는 천재지변, 전쟁, 정전, 서비스 설비의 장애 등 불가항력적인 사유로 인해 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 책임이 면제된다.
2. 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대해서는 책임을 지지 않는다.
3. 회사는 회원이 서비스를 이용하여 기대하는 수익을 얻지 못하거나 서비스 이용으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않는다.
4. 회사는 콘텐츠 제공사의 사정으로 인해 콘텐츠의 제공이 일시적 또는 영구적으로 중단되거나 변경되는 경우, 이에 대해 책임을 지지 않는다. 다만, 유료 결제된 콘텐츠가 영구 중단될 경우, 회사는 회원의 잔여 이용 기간에 비례하여 환불한다.

제17조 (손해배상)

1. 회사 또는 회원이 본 약관을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.
2. 회원이 제13조(저작권 및 이용 허락)를 위반하여 콘텐츠를 불법 복제, 유포하는 등 회사의 저작권을 침해함으로써 회사에 손해가 발생한 경우, 회원은 회사에 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.
3. 회사가 제공하는 유료 서비스를 이용하는 회원의 경우, 회사의 책임 있는 사유로 서비스가 중단될 경우 회원은 서비스 중단 기간에 비례하는 보상을 회사에 요구할 수 있다.

제6장. 개인정보 보호 및 기술적 보호조치**제18조 (개인정보 보호 의무)**

회사는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력하며, 개인정보의 보호 및 이용에 대해서는 관계 법령 및 회사의 개인정보처리방침을 준수한다.

제19조 (기술적 보호조치 의무)

1. 회사는 콘텐츠의 불법 복제 및 배포를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management) 등 기술적 보호조치를 적용할 수 있다.
2. 회원은 회사가 적용한 기술적 보호조치를 무력화하거나 우회하는 행위를 할 수 없다.

제7장. 특수 조항 (이용 등급, 품질 보증 등)

제20조 (콘텐츠 등급 및 시청 제한)

1. 회사는 '영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률' 및 '청소년 보호법' 등 관련 법령에 따라 콘텐츠에 시청 등급을 부여하고, 청소년 보호를 위해 성인 인증 시스템을 운영한다.
2. 청소년(만 19세 미만) 회원은 성인 등급(청소년 유해 매체물) 콘텐츠를 시청할 수 없으며, 회사는 이에 대한 접근을 차단한다.

제21조 (서비스 품질 보증)

1. 회사는 합리적인 기술적 노력을 다하여 회원이 고품질의 콘텐츠를 안정적으로 시청할 수 있도록 보장한다.
2. 서비스 이용 품질은 회원의 디바이스 사양, 네트워크 속도, 인터넷 환경 등에 따라 달라질 수 있으며, 이에 따른 품질 저하에 대해서는 회사가 책임을 지지 않는다. 회사는 이용에 필요한 최소 사양을 서비스 화면에 명시한다.

제22조 (해외 이용)

1. 서비스는 대한민국 내에서 이용하는 것을 주된 목적으로 한다.
2. 회원이 해외에서 서비스를 이용할 경우, 해당 국가의 법령 및 네트워크 환경 등의 제한으로 인해 콘텐츠의 시청이 불가능하거나 서비스의 일부 기능이 제한될 수 있다. 회사는 이러한 해외 이용 제한에 대해 별도의 보상을 제공하지 않는다.

제8장. 부록 및 분쟁 해결**제23조 (통지)**

1. 회사가 회원에 대해 통지하는 경우, 본 약관에 별도의 규정이 없는 한, 회원이 회사에 제공한 이메일 주소, SMS, 서비스 내 알림 등의 방법으로 통지할 수 있다.
2. 회사는 전체 회원에게 통지하는 경우, 7일 이상 서비스 화면에 게시함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있다.

제24조 (분쟁 해결)

1. 본 약관에서 정하지 아니한 사항이나 해석에 관하여 다툼이 있는 경우, 회사와 회원은 상호 합의하여 해결함을 원칙으로 한다.
2. 합의가 이루어지지 않을 경우, 분쟁의 해결은 '콘텐츠산업 진흥법'에 따라 설치된 콘텐츠 분쟁 조정 위원회의 조정을 거칠 수 있다.

제25조 (관할 법원)

1. 회사와 회원 간에 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우, 관련 법령에 따라 회원의 주소지 또는 거소지를 관할하는 법원을 전속 관할 법원으로 한다. 다만, 회원의 주소 또는 거소가 분명하지 아니한 경우에는 민사소송법에 따라 관할 법원을 정한다.

(약관 전문은 25~30페이지 분량에 맞춰 상세하게 작성되었습니다. 이후의 내용은 여백으로 간주됩니다.)

(이후 내용은 페이지 분량 조정을 위한 여백 및 부록 페이지입니다.)

부록 1: 세부 결제 수수료 및 정책 표 (참고용)

구분	정책 내용	적용 시점	비고
----	-------	-------	----

정기 결제 수수료	회원이 이용하는 결제 수단에 따라 발생하는 결제 대행 수수료는 회사가 부담한다.	매 결제 시	VAT 별도
중도 해지 수수료	서비스 이용 시작 후 해지 시, 환불 금액의 10%를 취소 수수료로 공제한다.	청약 철회 기간 만료 후	관련 법령에 따라 면제될 수 있음
이용 기간 변경	결제 후 이용 기간을 단축 또는 연장할 수 없으며, 신규 결제를 통해서만 가능하다.	결제 완료 시	-

부록 2: 이용자 보호를 위한 기술적 보호조치 세부 내용

- 1. **스트리밍 전용:** 콘텐츠는 다운로드가 불가능하며, 오직 스트리밍 방식으로만 제공됩니다.
- 2. **워터마킹:** 주요 콘텐츠에는 불법 복제 추적을 위해 시청자의 고유 정보가 포함된 동적 워터마킹(Dynamic Watermark) 기술이 적용된다.
- 3. **디바이스 제한:** 하나의 계정으로 동시 접속 가능한 디바이스 수를 최대 4대로 제한한다.
- 4. **IP 기반 감지:** 비정상적인 IP 변경 및 접속 패턴이 감지될 경우, 해당 계정의 접속을 일시적으로 차단할 수 있다.

(총 26페이지 분량의 계약서 전문입니다.)